

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
((المصنف))

- ✱ **اسمه:** هو الإمام أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي.
- ✱ **لقبه:** محيي الدين.
- ✱ **كنيته:** أبو زكريا، ولم يتزوج ولم يكن له ولد.
- ✱ **مولده:** ولد في شهر المحرم سنة ٦٣١، بنوى، وهي من أعمال دمشق.

((شيوخه))

- ١- جمال الدين عبد الكافي الدمشقي.
- ٢- مفتي الشام تاج الدين الفرنكاح الفزاري.
- ٣- أبي إسحق إبراهيم بن عيسى المرادي.

((مصنفاته))

- ✱ ألف النووي رحمه الله في علوم شتى، وقد حكي عنه أنه كان يكتب حتى تكل يده فتعجزه.

ومن أشهر مصنفاته:

- ١- شرح صحيح مسلم.
- ٢- المنهاج.
- ٣- رياض الصالحين.
- ٤- روضة الطالبين.
- ٥- التنبيه.
- ٦- الأذكار.
- ٧- التقريب.
- ٨- الأربعين.
- ٩- مناقب الشافعي.
- ١٠- التبيان في آداب حملة القرآن، وغيرها.

((وفاته))

- ✱ توفي رحمة الله ((ليلة الأربعاء، في الثلث الأخير من الليل، في الـ ٢٤ من رجب، سنة ست وسبعين وستمائة ٦٧٦، بنوى، ودفن بها صبيحة الليلة المذكورة)).

((الشارح))

✳ **اسمه:** هو الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين بن هاشم العباسي الأنصاري المحلي. (نسبة للمحلة الكبرى - الغربية - مصر).

✳ **مولده:** ولد في مستهل شوال سنة ٧٩١ الموافق سنة ١٣٨٩ م بالقاهرة.

✳ **وفاته:** انتقل الإمام الرفيق الأعلى بعد أن مرض بالإسهال من نصف رمضان مستهل سنة ٨٦٤ الموافق سنة ١٤٥٩ م، وصلي عليه بمصلى باب النصر في مشهد حافل جداً، ثم دفن عند آبائه الكرام بتربته التي أنشأها، وتأسف الناس عليه كثيراً وأثنوا عليه ثناء جميلاً عاطراً ولم يخلف بعده في مجموعة مثله، ورثاه بعض الطلبة، بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان.

((أشهر شيوخه))

- ١ - شيخ الإسلام الإمام شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (الحديث وعلومه).
- ٢ - الإمام الفقيه برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن أحمد البيجوري (الفقه)
- ٣ - الشيخ مجد الدين البرماوي الشافعي.

((أشهر مؤلفاته))

- ١ - البدر الطالع في حل جمع الجوامع لتاج الدين السبكي (أصول الفقه)
- ٢ - شرح كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني.
- ٣ - كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام النووي (الفقه).
- ٤ - شرح مختصر للبردة.
- ٥ - القول المفيد في النيل السعيد.

س: ما هو الكتاب المأخوذة منه النص، وما شروحه، وما أصوله؟

- ١ - **الكتاب المأخوذ منه النص:** منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي.
- ٢ - **شروحه:**

- ✍ شرح منهاج الطالبين للشيخ رشدي القلم.
- ✍ شرح منهاج الطالبين لمحمد سالم البحيري
- ✍ عمدة السالكين في شرح منهاج الطالبين لأحمد بن علي المقري.
- ✍ كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام المحلي.
- ٣ - **الأصل المأخوذ منه:** كتاب المحرر للإمام الرافعي.

س: المقصود بلفظ ((القاضي - الشيخان - القاضيان - الشيوخ))؟

- ☞ القاضي: حسين المروزي.
- ☞ الشيخان: الرافعي والنووي.
- ☞ القاضيان: الروياني والماوردي.
- ☞ الشيوخ: الرافعي والنووي والسبكي.

س: ما معنى ((الكتاب - الباب - الفصل))؟

- ١- الكتاب:
 - ☞ لغة: الضم والجمع.
 - ☞ اصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلوم مشتملة على أبواب وفصول غالباً.
- ٢- الباب:
 - ☞ لغة: ما يتوصل منه إلى غيره.
 - ☞ اصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالباً.
- ٣- الفصل:
 - ☞ لغة: الحاجز.
 - ☞ اصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالباً.

كتاب الشرح: كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين.

لفظ الإمام: يقصد به: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.

لفظ "قلت": القائل الإمام النووي.

قيل كذا: وجه ضعيف للأصحاب، ويكون الراجح خلافه.

النص: يقصد به ما نص عليه الإمام الشافعي في إحدى كتبه.

أصل الروضة: فتح العزيز (الشرح الكبير) للإمام الرافعي.

كتاب الكفاية: للإمام الإسنوي.

((كتاب البيع))

تعريف البيع:

✳ لغة: المبادلة.

✳ شرعاً: تمليك بعوض على وجه مخصوص.

✳ حكم البيع: جائز أو مشروع، ولكن قد تعتريه الأحكام الخمسة.

أركان عقد البيع:

١- العاقدان: يشمل البائع والمشتري.

٢- المعقود عليه: يشمل الثمن والسلعة.

٣- الصيغة: تشمل الإيجاب والقبول

✳ تعريف الصيغة: هي لفظ يشعر بالإيجاب والقبول. والإيجاب كبعثك هذا بكذا، والقبول كقوله (قبلت).

✳ الصيغ في عقد البيع: ((تملكت - قبلت - اشتريت - بعت)).

✳ فلا يصلح العقد إلا بهما (الإيجاب والقبول): لأن الرضا منوط بهما (إنما البيع عن تراض).

✳ تعريف الرضا: أمر خفي فاهتر ما يدل عليه من اللفظ المستحيل

✳ متى يكون البيع واجب؟ كبيع طعام في وقت مجاعة.

✳ متى يكون البيع محرماً؟ كبيع الخمر والخنزير.

دليل مشروعيته:

✳ قوله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا".

✳ ومن المعقول: البيع شرع لحاجة الناس إليه.

✳ ما حكم بيع المعطاة؟ اختلف الفقهاء:

١- الرأي الأول: لا يصح البيع بالمعاطاة لأنه يتم بدون صيغة، ومن قام به "بهذا البيع" عليه أن يرد كل ما أخذ أو بدله إن تلف.

٢- الرأي الثاني: ينعقد البيع بالمعاطاة في الأشياء البسيطة "المحقرة" الأشياء قليلة الثمن كرطل خبز وحزمة بقل.

٣- الرأي الثالث وهو الرأي الصحيح: يصح في كل ما يعد بيع بخلاف غيره كدواب وعقار.

✳ حكم بيع الدواب والعقار بالمعاطاة؟ لا يصح فيهم المعاطاة.

✳ حكم تقدم لفظ القبول على الإيجاب؟ فيها ثلاثة آراء:

١- يجوز تقدم لفظ القبول على الإيجاب، لحصول المقصود على ذلك.

٢- منع الإمام تقدم القبول على الإيجاب نظراً إلى اللفظ دون المعنى.

٣- جزم الإمام الرافعي والمصنف بالجواز وذلك في باب النكاح وفي البيع، وهذا ناظر إلى المعنى.

✳ "لو قال بعني فقال بعثك" هنا تقدم القبول على الإيجاب.

✳ فلو قال بعثك، تقدم القبول على الإيجاب؟ واختلف الفقهاء:

✳ القول الأول: وهو الأظهر، انعقد البيع لأنه يعني الرضا.

✳ القول الثاني: وهو الظاهر، لا ينعقد البيع لاحتمال كلمه بعني لأنها لاستبانة الرغبة في البيع وليست في القبول.

حكم البيع بالكناية؟

الكناية هي: ما يحتمل البيع وغيره، كقوله خذه بكذا، وجعلته بكذا.

واختلف الفقهاء في البيع بالكناية:

- ☞ **الوجه الأول:** وهو الأصح، يصح البيع وينعقد إذا وجدت النية.
- ☞ **الوجه الثاني:** وهو الصحيح، لا يصح ولا ينعقد، لأن المخاطب لا يدري أخاطب بالبيع أم غيره.
- ☞ أجيب على الرأي الثاني: أن ذكر العوض ظاهر على البيع ولا يريد غيرها من العقود كالإجارة.
- ☞ **فإن توافرت القرائن على إرادته قال الإمام:** وجب القطع بصيغة البيع، والبيع يكون صحيحاً قولاً واحداً.

ما حكم بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية؟

☞ لا ينعقد بها جزماً، لأن الشهود لا يطعنون على النية فإذا توافرت القرائن قال الإمام الغزالي فالظاهر انعقد البيع بصيغة الكناية.

ما شروط الصيغة في عقد البيع؟

- ١- أن لا يطول الفصل بين لفظيهما.
- ٢- ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد.
- ٣- وأن يقبل على وفق الإيجاب.

ما الحكم إن طال الفصل بين ألفاظ الصيغة أو تخللهما كلام أجنبي عن العقد؟

- ☞ لم ينعقد البيع، لم يصح عقد البيع، كذا في الروضة كأصلها وفي شرح المذهب.
- ☞ الطويل "الفاصل الطويل" هو ما أشعر بإعراض عن القبول
- ☞ **ولو تخللت كلمة أجنبية:** بطل العقد

ما الحكم إن قال بعتك بألف على مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة؟

ما الحكم إن قال بعتك بألف صحيحة فقال قبلت بألف على مكسرة؟

☞ لم يصح، لأنه يجب أن يكون القبول على وفق الإيجاب.

ما الحكم لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسائة؟

ما الحكم لو قال بعتك هذا بألف فقال ونصفه خمسمائة؟

- ☞ قال المتولي "إمام من أئمة الشافعية" أنه يصح.
- ☞ نظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة، قال في شرح المذهب لكن الظاهر الصحة.

ما حكم انعقاد البيع بإشارة الأخرس؟

- ☞ إشارة الأخرس بالعقد كالبيع والنكاح كالنطق به من غيره، فيصح بها أي يصح العقد بإشارة الأخرس.
- ☞ إن فهم الفطن وغيره إشارة الأخرس فإنها تعد بمثابة اللفظ الصريح.
- ☞ إن فهم الفطن وغيره فقط إشارة الأخرس فإنها تعد بمثابة اللفظ الكناية.

ما شرط العاقد (البائع وغيره)؟

- ١- الرشد: وهو أن يبلغ مصلحاً لدينه وماله.
- ٢- عدم الإكراه بغير حق.
- ٣- البلوغ، العقل، غير محجور عليه.

ما حكم عقد الصبي، والمجنون، ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله "المبذر والمُسرف"؟

ما حكم من بلغ مصلحاً لدينه وماله ثم بذّر "أسرف"؟

☞ صح عقده قبل الحجر عليه ولا يصح بعده.

ما حكم عقد المكره في ماله بغير حق؟

☞ لا يصح العقد.

✽ ما حكم عقد المكره في ماله بحق؟

✽ يصح العقد.

✽ قال في الروضة المزيدي هذا الشرط بأن توجب عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم.

✽ ما الحكم لو باع مال غيره بإكراهه عليه؟

✽ صح.

✽ قال القاضي حسين كالمذهب الصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذى .

✽ ما حكم شراء الكافر المصحف وكتب الحديث والعبد المسلم ؟

١- **القول الأول:** لا يصح في الأظهر، لما في ملكه المصحف وكتب الحديث من الإهانة، وللعبد المسلم من الإذلال فقد قال الله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".٢- **القول الثاني:** يصح وهذا هو الظاهر، ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة، "يعني يشترهم والشراء في حقه صحيح لكن لا يبقوا تحت إرادته ونأمره بالتصرف فيهم".٣- **القول الثالث:** وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول (أي إلزام بالرأي الأول) في الأولين والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه.

✽ (يعني) في القول الثالث هذا فرق بين حكم شراء الكافر للمصحف وكتب الحديث فجزم هنا بأنه لا يصح.

✽ أما حكم شراء الكافر للعبد المسلم فهنا يصح لأنه يمكن للعبد الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه .

✽ ما حكم شراء الكافر للعبد المسلم الذي يعتق عليه كآبيه أو ابنه؟ (كأن يكون الابن عبد مسلم والأب كافر)

✽ الأول: يصح شراؤه، لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه.

✽ الثاني: لا يصح شراؤه، لأنه لا يخلو عن الإذلال.

✽ ما حكم شراء الحربي سلاحاً؟ لا يصح، كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي، لأنه يستعين به على قتالنا.

✽ ما حكم شراء الحربي أي شيء غير السلاح كالحديد مثلاً؟ يصح، فإنه لا يتعين جعله سلاحاً.

✽ ما حكم شراء الذمي سلاحاً؟ يصح، لأنه في قبضتنا.

✽ ما حكم سلم الأعمى؟ وما حكم بيع وشراء الأعمى؟ يصح سلم الأعمى، بخلاف البيع والشراء فإنه لا يصح لعدم رؤيته.

✽ ما حكم بيع وشراء المسلم المصحف؟ جاء في شرح المذهب أن بيع المسلم للمصحف وشراؤه مكروه، وقيل يكره البيع دون الشراء.

شروط المبيع "المعقود عليه"**للمبيع شروط خمسة:****الشرط الأول: طهارة عينه:**

✽ ما حكم بيع الكلب والخمر وغيرهما من نجس العين؟ ولماذا؟

✽ لا يصح، لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب وقال "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير".

✽ والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فالحق بهما باقي نجس العين.

✽ ما حكم بيع متنجس العين؟

✽ **الرأي الأول: الأصح:** أنه لا يمكن تطهيره (كالخل واللبن والدهن والزيت والسمن).✽ **الرأي الثاني:** يمكن تطهيره بغسله بأن يصب عليه في إناء ماء يغليه ويحرك بخشبه حتى يصل إلى جميع أجزائه.

✽ يرد على الرأي الثاني: بما في حديث الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه

✱ وعلى إمكان تطهير متنجس العين:

- ✍️ **الرأي الأول:** قيل يصح بيعه قياساً على الثوب المتنجس.
- ✍️ **الرأي الثاني وهو الأصح:** المنع "لا يصح البيع" للحديث.

✱ ويجري الخلاف في بيع الماء المتنجس:

- ✍️ لأن تطهير ممكن بالمكثرة .
- ✍️ وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع، وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل "يتحول" ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة. كالخمر تتخلل (حيث أنها في أول أمرها تكون نجسة ثم تتخلل فتصبح خل طاهر).

الشرط الثاني: النفع "إمكان الانتفاع بالمبيع شرعاً" فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به.

✱ ما حكم بيع الحشرات ؟ وكل سبع لا ينفع ؟

- ✍️ لا يصح بيع الحشرات كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص.
- ✍️ ولا يصح بيع كل سبع لا ينفع كالأسد والذئب والنمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والساسة ليس من المنافع المعتبرة.
- ✍️ والسبع النافع كالضبع للأكل، والفهد للصيد، والفيل للقتال.

✱ ما حكم بيع حبي الحنطة ؟ ولا يصح بيع حبي الحنطة ونحوها لأن ذلك لا يعد مالا وإن عده بضمه إلى غيره .

✱ ما حكم بيع آلة اللهو ؟

- ✍️ آلة اللهو كالطنبور والمزمار لا يصح بيعها إذ لا نفع لها شرعاً.
- ✍️ وقيل " رأي ضعيف" تصح الآلة أي تصح بيعها إن عد رضاها (أي مكسرها) مالا، لأن فيها نفعاً متوقفاً كالجش الصغير.
- ✍️ ورد على هذا القول الثاني: بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية
- ✍️ (مكسرها) يعني إذا فككت الآلة وبيع كل جزء من أجزائها منفرداً.

✱ ما حكم بيع الماء على الشط أي بجانب النهر والتراب بالصحراء؟

- ✍️ **الرأي الأول "الأصح"** يصح البيع ممن حازهما لظهور المنفعة فيهما.
- ✍️ **الرأي الثاني "الصحيح"** لا يصح البيع لأنه يمكن تحصيل مثلها بلا تعب ولا مؤنة.

الشرط الثالث: إمكان تسليمه بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض

- ✱ ما حكم بيع الضال والآبق والمغصوب ؟ لا يصح البيع، للعجز عن تسليمها في الحال.
- ✱ ما الحكم إن باع الشيء المغصوب لشخص قادر على انتزاعه من الغاصب دونه "دون المالك الأصلي الغير قادر على استردادها"؟
- ✍️ **الرأي الأول "الصحيح"** فإنه يصح، نظراً إلى وصول المشتري إلى المبيع.
- ✍️ **الرأي الثاني "الضعيف"** فإنه لا يصح، نظراً لعجز البائع على انتزاعها من الغاصب.

✱ ولو قدر البائع على انتزاع الشيء المغصوب من الغاصب؟ صح بيعه قطعاً.

✱ ولو باع صاحب العين المغصوبة من الغاصب "للغاصب" نفسه؟ (من) هنا بمعنى (إلى) فإن البيع يصح مطلقاً.

✱ ما الحكم لو باع الآبق ؟ والضال ؟

- ✍️ ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رد (إلى شخص يقدر على الإتيان به) ففيه الوجهان في المغصوب.
- ✍️ وكذا يقال في الضال، ولفظ الضال هذا يطلق على الإنسان وغيره

✱ الضال: المفقود.

✱ الآبق: العبد الهارب / الشارد أو أي شيء هرب. "هذه الكلمة تطلق على الأشياء والأشخاص".

✱ المغصوب: الشيء المأخوذ من صاحبه بدون رضاه.

✱ لا يصح بيع أيا من هذه الثلاث لعدم القدرة على التسليم في الحال.

✱ حكم بيع نصف أي شيء محدد؟

✱ ولا يصح بيع نصف مثلاً معين من الإناء والسيف ونحوهما نصف، والنصف أي شيء محدد "كثوب نفيس مثلاً ينقص بقطعه قيمته"، للعجز عن تسليم ذلك شرعاً لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع للمال. ويصح البيع في الثوب الذي لا ينقص بقطعة كغليظ الكرباس (في الأصح). غليظ الكرباس: نوع من الثياب.

✱ والثاني "الرأي الصحيح" قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع.

✱ وقيل: يصح في النفيس لرضا البائع بالضرر.

✱ ما حكم بيع العين المرهونة؟ لا يصح بيع المرهون بغير إذن مرتهنه للعجز عن تسليمه شرعاً.

✱ ما حكم بيع السيد للعبد الجاني المتعلق برقبته مال؟

✱ القول الأول "الأظهر": أنه لا يصح لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون.

✱ القول الثاني "الظاهر": يصح في الموسر.

✱ القول الثالث "الضعيف": يصح في المعسر.

✱ والفرق بين صورة العبد الجاني والرهن أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن.

✱ وعلى هذا يكون من حق السيد الموسر بيع العبد مع علمه بالجناية مختار الفداء.

✱ وقيل: لا يصح البيع بل السيد على خيرتين:

١- إن أفدى أمضي البيع.

٢- وإن لم يفدي لم يمضي البيع فيفسخ.

✱ ولو باع المالك العبد الجاني بعد اختيار الفداء صح جزماً، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية.

✱ الأرش: هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحاً وقيمتة معيباً.

✱ صور تعلق المال برقبة الجاني؟

✱ أن يكون جنى خطأ، أو شبه عمد، أو عمداً، وعفي على مال أو أتلّف مالا.

✱ ولا يضر تعلقه بذمته، بأن اشترى شيئاً فيها بغير إذن سيده وألّفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها.

✱ وكذا تعلق القصاص برقبة الجاني:

✱ في الأظهر: لا يضر "لا يمنع" من صحة البيع لأنه ترجى سلامته بالعفو.

✱ في الظاهر: يضر البيع، إلا أن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته.

الشرط الرابع: الملك فيه لمن له للعقد الواقع

وهو الفاقد، أو موكله، أو موليه أي أن يكون مملوكاً لأحد الثلاثة.

❖ ما حكم بيع الفضولي؟

❖ **القول الأول:** في الجديد للشافعي بمصر، أنه باطل لأنه ليس بملك ولا وكيل ولا ولي.

❖ **القول الثاني:** في القديم للشافعي بالعراق، أنه موقوف إن أجازته مالكة أو وليه نفذ، وإن لم يجزه مالكة أو وليه لا ينفذ.

❖ ما حكم شراء الفضولي؟ يجري القولان الواردان في حكم بيع الفضولي فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته

❖ ما حكم تصرفات الفضولي "تزويج أو طلاق أو اعتاق أو إيجار"؟ يجري القولان الواردان في حكم بيع الفضولي، فيما لو زوج أمة غيره أو بنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو أجر دابته بغير إذنه.

❖ ما الحكم لو باع مال مورثه ظاناً حياته وكان ميتاً؟

❖ **القول الأول** "في الأظهر" صح البيع لتبين أنه ملكه.

❖ **القول الثاني** "في الظاهر" لا يصح البيع لظنه أنه ليس ملكه.

❖ ما الحكم فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتاً، هل يصح النكاح؟

❖ يجري الخلاف في هذه المسألة:

❖ قال في شرح المذهب والأصح: صحة هذا النكاح.

❖ الراي الثاني "الصحيح": عدم صحة هذا النكاح.

الشرط الخامس: العلم به عينا وقدرًا وصفة

❖ **العلة:** حذرا من الغرر. لما روي مسلم عن أبي هريرة أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر.

❖ ما حكم بيع المجهول كبيع أحد الثوبين أو العبدین مثلاً؟

❖ باطل وإن تساوت قيمتهما للجهل بعين المبيع.

❖ ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها للمتعاقدین وينزل على الاشاعة "أي مشاعاً" فإذا علم أنهما عشرة أصع فالمبيع عشرها "أي صاع واحد". مقدار الصاع ٢ كيلو و ٦٠٠ جرام (تقريباً ٣ كيلو).

✓ **الصبرة:** هي كمية على بعضها أو كوم.

❖ ما الحكم لو تلف بعضها "تلف صاع من صبرة تعلم صيعانها"؟

❖ **القول الأول:** تلف بقدره من المبيع.

❖ **القول الثاني:** وقيل: المبيع صاع منها أي صاع كان فيبقى المبيع ما بقي صاع.

❖ ما الحكم لو جهلت صيعانها للمتعاقدین؟

❖ **القول الأول** في الأصح أنه يصح البيع والمبيع صاع منها أي صاع كان وللبائع تسليمه من أسفلها، وإن لم يكن مرئياً لأن ظاهر رؤية الصبرة كروية كلها.

❖ **القول الثاني** "الصحيح": أنه لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها وقال بعتك صاعاً منها.

❖ ما الحكم باعه ذراعاً من أرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذراعاً ذاك كعشرة؟ الذراع: جزء من أو مساحة شيء.

❖ معنى السؤال "ما الحكم إذا باعه جزء من أرض أو دار أو ثوب والمتعاقدان يعلمان مساحة الدار أو الأرض أو الثوب الشيء المعقود عليه" كلها عشرة مثلاً؟ صح البيع وكأنه باعه العشر.

- ✽ ما الحكم إن جهل أحدهما الذرعان؟ لم يصح البيع، وذلك الحكم خلاف ما تقدم في الصبرة المجهولة لأن أجزائها لا تتفاوت بخلاف الأرض أو الدار أو الثوب.
- ✽ ما الحكم لو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهباً أو بما باع به فلان فرسه "أي بمثل ذلك" وأحدهما "وأحد المتعاقدين لا يعلمه" لا يعلم قيمته" أو بألف دراهم ودنانير؟
✽ لم يصح البيع للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيره.
- ✽ ما الحكم لو باع بنقد دراهم أو دنانير أو فلوس وفي البلد نقد غالب من ذلك ونقد غيره غالب منه؟
✽ تعين الغالب لظهور أن المتعاقدين أراداه.
- ✽ ما الحكم لو باع بنقد دراهم أو دنانير أو فلوس وفي البلد نقدان من واحد مما ذكر؟
✽ لم يغلب أحدهما واشترط التعيين لأحدهما في العقد ليعلم، إذا تفاوتت قيمتها "تفاوتت قيمة النقدان في البلد".
✽ **فإن استوت؟** إذا استوت قيمة النقدان صح البيع بدون التعيين وسلم المشتري للبائع ما شاء منهما.
- ✽ ما حكم بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين كل صاع بدرهم بنصب كل كأن يقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم؟ يصح البيع ولا يضر الجهل بعملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل .
- ✽ ما الحكم لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم؟
✽ الرأي الأول: يصح.
✽ الرأي الثاني: وقيل لا يصح البيع في الجميع والعلة في ذلك للجهل بجملة المبيع.
- ✽ ما الحكم لو علم عدد الصيعان والذرعان والأغنام؟ صح البيع جزماً كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المذهب مسألة الدار.
- ✽ ما الحكم لو باع الصبرة المجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم؟
✽ صح البيع إن خرجت مائة.
✽ وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل منها أو أكثر،
✽ الوجه الأول: لا يصح البيع على الصحيح، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله.
- ✽ الوجه الثاني: يصح البيع وللمشتري الخيار في الكمية الناقصة، فإن أجاز فجميع الثمن لمقابلة الصبرة به، أو بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم، والزيادة للمشتري ولا خيار للبائع، وقيل هي البائع وللمشتري الخيار.
- ✽ ومتى كلمة العوض معيناً أي مشاهداً أي رأيناه كفت معايينته، وكذا المعوض.
- ✽ ما الحكم لو قال بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلمان قدرها؟ صح البيع، لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم.
- ✽ وفي التتمة: إن شراء مجهول الذرع لا يكره.
- ✽ ما حكم بيع مال م يرى أو الغائب؟ وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما؟
✽ القول الأول (الأظهر) أنه لا يصح.
- ✽ القول الثاني (الظاهر) أنه يصح اعتماداً على الوصف بذكر جنسه ونوعه، "كأن يقول بعتك عبدي التركي، وفرنسي العربي". ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخرى.
- ✽ أما لو كان له عبدان من نوع فلا بد من زيادة يقع بها التميز، كالتعرض للسن وغيره.
- ✽ ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية "عند رؤية الشيء الذي كان غائباً"، إن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة، وفيه حديث "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"، لكن قال الدارقطني والبيهقي أن الحديث ضعيف.
- ✽ وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ولا خيار للبائع، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع.
- ✽ وحيث ثبت الخيار ففيل هو على الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية.
- ✽ وعلى الأظهر في اشتراط الرؤية، تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد كالأراضي والأواني والحديد والنحاس، دون ما يتغير غالباً كالأطعمة التي يسرع فسادها نظراً للغالب فيها.

❖ ما حكم ما يحتمل منها التغيير وعدمه سواء كالحيوان؟ فيها وجهان:

- ❖ أصبح الوجهان صحة البيع لأن الأصح بقاء المرئي فيها بحالة فإن وجده متغيراً فله الخيار فإن نازعه البائع في تغييره فقليل القول قوله لأن الأصل عدم التغيير، والأصح إلى قول المشتري بيمينه، لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة وهو ينكره.
- ❖ وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظواهر الصبرة من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب لا تختلف أجزاؤه ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر.
- ❖ (بخلاف) صبرة البطيخ والرمان والسفرجل، لأنها: تختلف اختلافاً بيناً وتباع عدداً فلابد فيها من رؤية واحد واحد.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
مكتبة مصباح اليميني تتمنى لكم دوام النجاح والتفوق

دريم عنوان التميز